

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 5- HÀ NỘI**

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Kim Oanh.

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Vũ Minh Long

2. Ông Lương Văn Thoại

- Thư ký phiên tòa: Ông Lưu Đình Tuấn- Thư ký Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 5, Hà Nội tham gia phiên tòa:

Bà Trần Thị Ánh Tuyết - Kiểm sát viên.

Ngày 27/10/2025 tại Trụ sở Tòa án nhân dân Khu vực 5, Hà Nội xét xử sơ thẩm, công khai vụ án hình sự thụ lý số 142/2025/HSST ngày 03/10/2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 190/QĐXXST-HS ngày 13/10/2025 đối với bị cáo:

NGUYỄN TRỌNG T, sinh ngày 25 tháng 5 năm 1989 ; Nơi cư trú: Tổ dân phố L, phường M, tỉnh Hưng Yên; Nghề nghiệp: lái xe; Trình độ văn hóa: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Trọng T1 (đã chết) và bà Lê Thị V; Có vợ là Đặng Thị Y, có 01 con sinh năm 2023. Tiền án, tiền sự: Không. Về nhân thân: Bản án số 41/HSST ngày 16/7/2014 của Tòa án nhân dân huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên xử phạt Nguyễn Trọng T 01 năm 03 tháng cải tạo không giam giữ về tội Đánh bạc. Ngày 27/10/2014, T đã thi hành xong khoản 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 3.000.000 đồng tiền phạt. Ngày 26/8/2015, Nguyễn Trọng T đã chấp hành xong án phạt cải tạo không giam giữ (đã được xóa án tích). Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.

*** Người bị hại:** Ông Nguyễn Như H, sinh năm 1959 (*chết ngày 17/3/2025 do tai nạn giao thông*)

*** Người đại diện hợp pháp của người bị hại:**

1/ Bà Dương Thị L, sinh năm 1961; Nơi cư trú: Số B, ngõ A P, phường B, thành phố Hà Nội. (Vợ ông H).

2/Chị Nguyễn Thị H1, sinh năm 1986; Nơi cư trú: P, CT2A, chung cư H, phường B, thành phố Hà Nội. (Con ông H).

3/Anh Nguyễn Ngọc K, sinh năm 1989; Nơi cư trú: Số B, ngõ A P, phường B, thành phố Hà Nội (Con ông H).

Người đại diện theo ủy quyền của bà L, anh K: Chị Nguyễn Thị H1, sinh năm 1986; Nơi cư trú: P, CT2A, chung cư H, phường B, thành phố Hà Nội. Chị H1 vắng mặt tại phiên tòa.

*** Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:**

1/ Chị Vũ Hồng N, sinh năm 1980; Nơi cư trú: Tổ dân phố P, phường M, tỉnh Hưng Yên. Vắng mặt

2/ Chị Nguyễn Thị N1, sinh năm 1988; Nơi cư trú: Tổ dân phố L, phường M, tỉnh Hưng Yên.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng hơn 07 giờ ngày 17/3/2025, ông Nguyễn Như H (có giấy phép lái xe hạng A1) điều khiển xe mô tô BKS 29K1 - 581.71 lưu thông theo chiều Hà Nội - Hải Phòng đi trên đường dẫn vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thuộc địa phận thị trấn T, huyện G, Hà Nội (nay là xã G, Hà Nội) ở làn trong cùng bên phải do không chú ý quan sát đã để mặt ngoài phía trước cung chắn bùn bánh trước xe mô tô do mình điều khiển đâm vào mặt ngoài bậc lên xuống thùng xe phía sau ô tô BKS: 89C-294.71 do Nguyễn Trọng T điều khiển đang đỗ bên phải chiều đường. Hậu quả: Ông H tử vong tại chỗ, các phương tiện liên quan hư hỏng.

Thu giữ của Nguyễn Trọng T: 01 xe ô tô nhãn hiệu Huyndai, loại trọng tải 01 tấn, BKS: 89C-294.71, số khung: JMFZSX7KADU912956, số máy: C114311D4CB đã qua sử dụng; 01 giấy phép lái xe hạng B2, số 330140018848 mang tên Nguyễn Trọng T.

Thu giữ của anh Nguyễn Văn H2 (con rể ông Nguyễn Như H): 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave đeo BKS: 29K1- 581.71 số khung: 1259FY313485; số máy: HC12E7313588, đã qua sử dụng.

Kết quả khám nghiệm hiện trường: Hiện trường vụ tai nạn giao thông là đường dẫn vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn thuộc thị trấn T, huyện G, Hà Nội. Đoạn đường được trải nhựa thẳng, phẳng, mặt đường khô ráo. Từ trái sang phải bố trí 03 làn đường phương tiện lưu thông theo chiều Hà Nội - Hải Phòng và 01 làn

dùng khăn cấp như sau: Làn trong cùng bên trái cách dải phân cách cứng 1m50 phân cách với dải phân cách cứng bằng vạch sơn liền màu trắng, có chiều rộng 3m50; làn thứ 2 có chiều rộng 3m50, làn thứ 3 có chiều rộng 3m50. 03 làn đường này phân cách với nhau bằng vạch sơn đứt quãng màu trắng. Làn dừng khẩn cấp có chiều rộng 2m00, phân cách với làn đường thứ 3 bằng vạch sơn liền màu trắng, mép phải là vạch sơn liền màu trắng tiếp giáp với dải tôn lượn sóng.

* Lấy mép phải đường theo chiều Hà Nội-Hải Phòng là mép đường làm chuẩn
- Mốc hiện trường là tâm cột điện ký hiệu TBA: T1 – 801.14 chôn bên phải dải tôn lượn sóng.

* Mô tả theo thứ tự vị trí phương tiện, dấu vết nạn nhân

1. Vị trí xe ô tô BKS: 89C - 29471 sau tai nạn đổ trên làn đường khẩn cấp; đầu xe quay hướng Hải Phòng, đuôi xe quay hướng Hà Nội; đo từ trục bánh trước và trục bánh sau bên phải xe ô tô vào mép đường làm chuẩn được lần lượt là 0m40 và 0m45. Đo từ trục bánh sau bên phải xe ô tô về phía Hà Nội được 1m40 là tới ngang vị trí trục bánh trước xe mô tô BKS: 29K1 – 581.71 (số B).

2. Vị trí xe mô tô BKS: 29K1 – 581.71 sau tai nạn nằm đổ nghiêng trái, một phần bánh trước xe mô tô nằm trong gầm đuôi xe ô tô BKS: 89C – 294.71 đầu xe quay hướng Hải Phòng, đuôi xe quay hướng Hà Nội; đo từ trục bánh trước và trục bánh sau xe mô tô vào mép đường chuẩn được lần lượt là 1m75 và 1m70.

3. Vị trí nạn nhân nam giới nằm ngửa, đầu nạn nhân hướng tâm đường, chân nạn nhân hướng vào mép đường làm chuẩn và vãn đề trên phân lượn giữa xe mô tô. Đo từ tâm đầu nạn nhân vào mép đường làm chuẩn được 3m60.

4. Vị trí vết tỳ miết đen trên mặt đường trên diện (0m30 x 0m10) điểm đầu vết phía Hà Nội, điểm cuối vết phía Hải Phòng; đo từ điểm đầu và điểm cuối dấu vết vào mép đường làm chuẩn được lần lượt là 1m45 và 1m40. Đo từ trục bánh trước xe mô tô BKS: 29K1 - 581.71 về phía Hà Nội được 0m20 là tới ngang điểm cuối của vết tỳ trượt đen này.

5. Vị trí vùng mảnh nhựa vỡ và đất trên diện (1m60 x 1m20), tập trung chủ yếu ở trong gầm đuôi xe ô tô và xung quanh xe mô tô. Đo từ tâm vùng mảnh nhựa và đất vào mép đường chuẩn được 1m45.

6. Vị trí mốc hiện trường: Đo từ mốc hiện trường về phía Hải Phòng được 3m40 là tới ngang vị trí trục bánh lốp sau xe mô tô BKS: 29K1 – 581.71.

Tại Bản kết luận giám định tử thi số 313/295/KLGĐTT-TTPY ngày 04/4/2025 của Trung tâm pháp y –Sở Y1 kết luận:

Kết quả khám nghiệm:

- Nhiều vết sây sát, bầm tím, rách da vùng đầu mặt, vai phải, hai tay và hai chân.

- Cơ chế: Do va chạm với vật tày, tày có cạnh gây nên.

Kết quả xét nghiệm, giám định khác:

- Kết luận giám định độc chất: + Mẫu máu của nạn nhân Nguyễn Như H giám định: Không tìm thấy E, M

+ Mẫu máu của nạn nhân Nguyễn Như H giám định: không tìm thấy các chất ma túy kê trên.

Kết luận nguyên nhân chết: Do không mở tử thi nên không kết luận được nguyên nhân chết.

Tại Bản kết luận giám định số 2982/KL ngày 28/5/2025 của V1 – Bộ C kết luận:

“1. Cơ chế hình thành dấu vết va chạm và vị trí va chạm đầu tiên giữa xe ô tô biển số 89C-294.71 với xe mô tô biển số 29K1-581.71.

* Cơ chế hình thành dấu vết va chạm giữa xe ô tô biển số 89C-294.71 với xe mô tô biển số 29K1-581.71.

- Dấu vết trượt, bám dính chất màu đen, màu đỏ ở mặt ngoài bên trái bậc lên xuống thùng xe phía sau xe ô tô biển số 89C-294.71 có chiều từ sau về trước (ảnh 4, 6 trong bản ảnh giám định), phù hợp với dấu vết trượt xước, mất chất màu đen, màu đỏ ở mặt ngoài phía trước cung trước chắn bùn bánh trước xe mô tô biển số 29K1-581.71. Dấu vết va chạm ở xe mô tô trên tại vị trí này có chiều từ trước về sau .

- Dấu vết hằn, trượt xước ở mặt ngoài bên trái bậc lên xuống thùng xe phía sau xe ô tô biển số 89C-294.71 có chiều từ sau về trước (ảnh 4, 8 trong bản ảnh giám định), phù hợp với dấu vết trượt xước ở mặt ngoài vai càng giảm xóc trước bên trái và bên phải xe mô tô biển số 29K1-581.71. Dấu vết va chạm ở xe mô tô trên tại vị trí này có chiều từ trước về sau (ảnh 5, 9 trong bản ảnh giám định).

* Vị trí va chạm đầu tiên giữa xe ô tô biển số 89C-294.71 với xe mô tô biển số 29K1- 581.71 là mặt ngoài bên trái bậc lên xuống thùng xe phía sau xe ô tô biển số 89C-294.71 (ảnh 6 trong bản ảnh giám định) và mặt ngoài phía trước cung trước chắn bùn bánh trước xe mô tô biển số 29K1-581.71 (ảnh 7 trong bản ảnh giám định).

2. Cơ chế hình thành dấu vết va chạm còn lại trên xe ô tô biển số 89C-294.71 và xe mô tô biển số 29K1-581.71.

- Dấu vết trượt xước ở mặt ngoài đầu tay lái trái, mặt ngoài ốp sườn xe bên trái xe mô tô biển số 29K1-581.71 có chiều từ bên trái sang bên phải xe (ảnh 10, 11

trong bản ảnh giám định). Các dấu vết này có đặc điểm giống đặc điểm của dấu vết hình thành do va chạm với bề mặt cứng nhám (dạng bê tông, mặt đường,...).

- Các dấu vết khác ở xe ô tô biển số 89C-294.71 và xe mô tô biển số 29K1-581.71 được ghi nhận trong biên bản khám phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông của Công an thành phố H hiện tại không thể hiện rõ nên không đủ yếu tố giám định.”

Tại Bản kết luận giám định số 4488/KL-KTHS ngày 07/7/2025 của V1 – Bộ C kết luận:

“ Động cơ và bộ phận ga của xe ô tô còn hoạt động bình thường;
Xe ô tô còn di chuyển được bình thường.”

Tại Cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Trọng T khai: Nguyễn Trọng T có giấy phép lái xe hạng B2 theo quy định. Từ khoảng tháng 2 năm 2025, chị Nguyễn Thị N1 thuê T lái xe ô tô chở thịt lợn đi từ khu vực thị xã M, tỉnh Hưng Yên đến giao cho các quán ăn ở địa bàn thành phố Hà Nội. Khoảng 04 giờ ngày 17/3/2025, chị N1 có giao cho T lái xe ô tô nhãn hiệu HYUNDAI, loại tải trọng 01 tấn, mang BKS 89C- 294.71 để đi giao hàng. Sau khi giao hàng xong, T điều khiển xe ô tô trên đi về đến khu vực đường dẫn vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thuộc địa bàn thị trấn T, huyện G, Hà Nội xe của T đi làn giữa bất ngờ bị chết máy. Toán nhiều lần vặn khóa để khởi động lại xe nhưng không được. Lúc này, T đạp côn để xe tiếp tục trôi đi, đồng thời bật xi nhan bên phải và chuyển làn, sau đó dừng và đỗ xe làn bên phải (đoạn đường bị cấm Biển số P.130: Cấm dừng xe và đỗ xe). Sau khi dừng đỗ được xe, T kéo phanh tay, bật đèn cảnh báo và xuống xe để kiểm tra xung quanh. Do không phát hiện được xe bị lỗi gì nên T lên xe, tắt khóa điện và ngồi đợi khoảng 10 phút để khởi động lại xe thì thấy xe bị tác động mạnh từ phía sau. Toán đi xuống để kiểm tra thì thấy ở ngay gần sát đuôi xe ô tô có 01 xe mô tô kiểu dáng Honda Wave màu đen mang BKS 29K1-581.71 bị đổ sang bên trái, đầu xe mô tô hướng về phía đuôi xe ô tô. Ngoài ra còn thấy ông H đang nằm ngửa dưới lòng đường, ở vùng đầu có 01 vết thương hở kích thước lớn, chảy nhiều máu. Toán nhờ người dân chở ông H đi cấp cứu còn Toán ở lại hiện trường làm việc với Cơ quan Công an.

Đối với chiếc xe ô tô nhãn hiệu HYUNDAI, loại tải trọng 01 tấn, mang BKS 89C- 294.71, qua xác minh thuộc sở hữu của chị Vũ Hồng N. Ngày 17/3/2025, chị N cho chị Nguyễn Thị N1 mượn xe ô tô trên. Sau đó, chị N1 giao cho bị can T đi chở hàng. Đối với chiếc xe mô tô BKS: 29K – 581.71, qua xác minh thuộc sở hữu của nạn nhân Nguyễn Như H. Do vậy, ngày 13/9/2025, Cơ quan CSĐT – Công an thành phố H đã trao trả chiếc xe ô tô BKS 89C- 294.71 cho chị N1 và trả chiếc xe mô tô

BKS: 29K – 581.71 cho chị Nguyễn Thị H1 (là đại diện theo ủy quyền của gia đình nạn nhân Nguyễn Như H).

Về dân sự: Nguyễn Trọng T đã bồi thường cho gia đình nạn nhân Nguyễn Như H số tiền 65.000.000 đồng. Chị H1 đại diện đã nhận số tiền trên, không có yêu cầu đề nghị gì thêm về dân sự và có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho T; Đối với thiệt hại của chiếc xe ô tô BKS 89C- 294.71, chị Vũ Hồng N không có yêu cầu đề nghị gì;

Bản cáo trạng số 138/CT-VKSKV5 ngày 30/9/2025 của Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 5, Hà Nội truy tố Nguyễn Trọng T về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Trọng T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ cũng như Kết luận điều tra của Cơ quan điều tra và bản Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 5, Hà Nội giữ quyền công tố luận tội và tranh luận tại phiên tòa, sau khi phân tích, đánh giá các tình tiết của vụ án vẫn giữ nguyên quan điểm đã truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Tuyên bố bị cáo Nguyễn Trọng T phạm tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

- Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt: Nguyễn Trọng T từ 12 tháng đến 18 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 tháng đến 36 tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Nguyễn Trọng T cho UBND phường M, tỉnh Hưng Yên giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

- Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng đối với bị cáo
- Về dân sự: Đại diện hợp pháp của người bị hại đã nhận xong tiền bồi thường và không có yêu cầu gì nên không phải xem xét giải quyết.

- Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: Trả lại bị cáo Nguyễn Trọng T 01 Giấy phép lái xe hạng B2, số 330140018848 mang tên Nguyễn Trọng T.

Bị cáo không có tranh luận gì bổ sung thêm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Trọng T khai nhận toàn bộ nội dung vụ việc phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ

án, phù hợp với nội dung Kết luận điều tra của Cơ quan điều tra và bản Cáo trạng của Viện kiểm sát. Vì vậy, có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 07h05' ngày 17/3/2025, Nguyễn Trọng T điều khiển xe ô tô tải mang BKS: 89C - 294.71 đi đến đường dẫn vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chiều Hà Nội đi Hải Phòng thuộc địa phận xã G, thành phố Hà Nội cho xe dừng tại đoạn đường cấm dừng, đỗ mà không đặt biển báo hiệu ở trước và sau xe khiến cho ông Nguyễn Như H điều khiển xe mô tô BKS: 29K1 - 581.71 lưu thông theo chiều Hà Nội - Hải Phòng do thiếu chú ý quan sát đã để mặt ngoài phía trước cung chắn bùn bánh trước xe mô tô của mình điều khiển đâm vào mặt ngoài bậc lên xuống thùng xe phía sau ô tô BKS: 89C - 294.71. Hậu quả, ông H tử vong sau tai nạn, hai phương tiện bị hư hỏng. Hành vi của bị cáo đã cấu thành tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vì đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý giao thông đường bộ của nhà nước và xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của người dân được pháp luật bảo vệ. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm minh đối với bị cáo để giáo dục bị cáo nói riêng và phòng ngừa tội phạm nói chung.

Xét về nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai nạn giao thông là do bị cáo Nguyễn Trọng T không chấp hành theo biển báo hiệu đường bộ theo quy định tại khoản 21 Điều 9; điểm c khoản 2 Điều 11; điểm b khoản 3 Điều 18 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Nạn nhân là ông Nguyễn Như H có lỗi thiếu chú ý quan sát vi phạm khoản 28 Điều 9 và điểm b khoản 3 Điều 12 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, để xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến ông H tử vong.

Về nhân thân bị cáo: Bản án số 41/HSST ngày 16/7/2014 của Tòa án nhân dân huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên xử phạt Toán 01 năm 03 tháng cải tạo không giam giữ về tội Đánh bạc. Ngày 27/10/2014, bị cáo đã thi hành xong án phí và tiền phạt. Ngày 26/8/2015, Công an huyện M, tỉnh Hưng Yên đã cấp Giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt cải tạo không giam giữ đối với bị cáo. Bị cáo đã được xóa án tích. Căn cứ quy định tại Nghị quyết số 03/VBHN-TANDTC ngày 10/7/2025 của Tòa án nhân dân Tối cao thì bị cáo thuộc trường hợp được coi là không có án tích.

Đánh giá về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Tình tiết giảm nhẹ: Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; bị cáo đã bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả cho người bị hại. Người đại diện hợp pháp của người bị hại có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Người bị hại khi tham gia giao thông cũng có lỗi, vi phạm Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Đây là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm b, s khoản 1,

khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự để Hội đồng xét xử giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng, người bị hại cũng có lỗi khi tham gia giao thông. Vì vậy, có thể cho bị cáo được cải tạo ở ngoài xã hội cũng giúp bị cáo cải tạo trở thành công dân có ích.

Chị Nguyễn Thị N1 giao chiếc xe ô tô nhãn hiệu HYUNDAI, loại tải trọng 01 tấn, BKS 89C- 294.71 cho bị cáo Toán đi T2 hàng khi biết Toán có Giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật nên không vi phạm và không bị cơ quan Công an xem xét xử lý là phù hợp.

Đối với 01 Giấy phép lái xe hạng B2, số 330140018848 mang tên Nguyễn Trọng T là tài liệu, chứng cứ hiện đang lưu giữ trong hồ sơ vụ án. Bị cáo Nguyễn Trọng T không hành nghề lái xe chuyên nghiệp và có đề nghị được trả lại Giấy phép lái xe nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[2] Về những chứng cứ buộc tội, chứng cứ gỡ tội và đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa cơ bản phù hợp với kết quả nghị án của Hội đồng xét xử.

[3] Đánh giá về các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố là hợp pháp, không có ai khiếu nại gì nên Hội đồng xét xử không phải xem xét.

[4] Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt này đối với bị cáo vì bị cáo không đảm nhiệm hay hành nghề lái xe.

[5] Về dân sự: Người đại diện hợp pháp của người bị hại đã nhận xong khoản tiền bồi thường thiệt hại nên không có yêu cầu gì; Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng không có yêu cầu gì nên HĐXX không phải xem xét, giải quyết.

[6] Về án phí: Bị cáo chịu án phí HSST theo pháp luật quy định.

[7] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người đại diện hợp pháp của người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đều có quyền kháng cáo theo qui định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào:

- Điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự.

- Điều 136; Điều 331, 333 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội:

Tuyên bố: Bị cáo **Nguyễn Trọng T** phạm tội: “ Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Xử phạt: Bị cáo **Nguyễn Trọng T 12 (mười hai)** tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng kể từ ngày tuyên

Giao bị cáo Nguyễn Trọng T cho Ủy ban nhân dân phường M, tỉnh Hưng Yên giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trả lại bị cáo Nguyễn Trọng T 01 Giấy phép lái xe hạng B2, số 330140018848 mang tên Nguyễn Trọng T (tài liệu, chứng cứ hiện đang lưu giữ trong hồ sơ vụ án).

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Về dân sự: Không phải giải quyết.

Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm để sung công quỹ nhà nước.

Án xử công khai, sơ thẩm. Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; người đại diện hợp pháp của người bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày kể từ ngày nhận được tổng đạt án vắng mặt hợp lệ. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chỉ có quyền kháng cáo về phần dân sự có liên quan.

Nơi nhận:

- VKS KHu vực 5, HN
- Công an thành phố HN.
- Phòng THSDS KV5, HN
- TAND thành phố Hà Nội
- Bị cáo.
- Người tham gia tố tụng (vắng mặt).
- Lưu hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Thị Kim Oanh

